

# Política de Privacidad

Digiyo S.A., sociedad que opera comercialmente bajo el nombre **Witec**, es responsable del tratamiento de los datos personales descritos en este documento, en su carácter de Prestador Cualificado de Servicios de Confianza (PCSC Witec) habilitado conforme a la normativa de la Infraestructura de Clave Pública del Paraguay.

**Versión 1.0** · Vigente desde el **1 de abril de 2025**

## 1. Descripción

El presente documento establece los principios, lineamientos y procedimientos aplicables a Digiyo S.A., en adelante PCSC Witec, para la protección de la privacidad y de los datos personales tratados en el marco de la prestación de sus servicios cualificados de confianza.

La presente Política comprende el tratamiento de los datos personales recabados durante los procesos de solicitud, identificación, emisión, gestión y revocación de certificados electrónicos cualificados, incluyendo aquellos obtenidos y generados mediante los procedimientos de identificación remota por video, tales como imágenes, grabaciones, datos biométricos y demás evidencias asociadas al proceso.

La Política se integra al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del PCSC Witec y establece las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y protección de los datos personales durante su tratamiento y conservación.

## 2. Alcance

La presente Política es aplicable a todos los procesos, sistemas y actividades del PCSC Witec que impliquen la recolección, tratamiento, almacenamiento, uso, acceso, conservación, transferencia, divulgación o eliminación de datos personales y demás información privada generada o administrada en el marco de la prestación de sus servicios cualificados de confianza.

Su alcance comprende los datos recabados directamente del solicitante o titular, así como aquellos generados durante la prestación de los servicios, incluyendo los obtenidos mediante los sistemas y plataformas tecnológicas utilizados por el PCSC Witec.

Asimismo, comprende expresamente los datos y evidencias generados durante los procedimientos de identificación remota por video, incluyendo las grabaciones, imágenes y capturas del solicitante y de su documento de identidad, datos biométricos, resultados de las verificaciones automáticas y demás evidencias obtenidas durante el proceso de identificación.

## 3. Documentos relacionados

La presente Política se complementa con los siguientes documentos normativos e internos aplicables:

- DOC-ICPP-03 — Declaración de Prácticas de Certificación.
- DOC-ICPP-17 — Procedimiento de Identificación de una Persona Física en Forma Remota en la ICPP.
- Declaración de Prácticas de Certificación del PCSC Witec.
- Política de Seguridad de la Información del PCSC Witec.
- Acuerdo de Confidencialidad y Términos de Responsabilidad del Personal con Rol de Confianza.

---

## 4. Definiciones

A los efectos de la presente Política, se entenderá por:

- **PCSC:** Prestador Cualificado de Servicios de Confianza habilitado conforme a la normativa aplicable.
- **Autoridad de Registro (AR):** Entidad encargada de realizar las funciones de registro vinculadas a la prestación de los servicios cualificados de confianza, incluyendo la identificación de los solicitantes conforme a los procedimientos establecidos.
- **Agente de Registro (AGR):** Persona responsable de ejecutar las funciones de registro que le correspondan y, cuando resulte aplicable, intervenir en la verificación y decisión sobre la identidad del solicitante dentro del procedimiento de identificación remota.
- **Solicitante:** Persona física que solicita un certificado cualificado y cuya identidad debe ser verificada conforme a los mecanismos de identificación admitidos.
- **Identificación remota:** Procedimiento de identificación de una persona física realizado a distancia mediante los mecanismos admitidos por la normativa aplicable, incluyendo la videoconferencia o la video-identificación cuando corresponda.
- **Datos personales:** Información relativa a una persona física identificada o identificable que sea recabada, generada, almacenada o tratada por el PCSC Witec en el marco de la prestación de sus servicios.
- **Datos biométricos:** Datos obtenidos a partir del tratamiento técnico de características físicas de una persona y utilizados dentro del procedimiento de identificación remota para verificar su identidad.
- **Evidencias de identificación remota:** Información y registros generados u obtenidos durante el procedimiento de identificación remota, incluyendo, según corresponda, grabaciones, fotografías o capturas del solicitante y de su documento de identidad, resultados de verificaciones automáticas, evaluaciones, observaciones y decisiones adoptadas durante el proceso.

---

## 5. Responsabilidades

La protección de los datos personales y de las evidencias generadas durante la prestación de los servicios cualificados de confianza es responsabilidad de todas las personas que intervengan en su tratamiento, de acuerdo con las funciones y niveles de acceso que les hayan sido asignados.

- **Personal con Rol de Confianza:** Cumplir las disposiciones establecidas en la presente Política y mantener la confidencialidad, integridad y protección de los datos personales a los que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
- **Responsable de Seguridad de la Información:** Supervisar la aplicación de las medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger los datos personales y las evidencias asociadas a los procesos del PCSC Witec frente al acceso, tratamiento, modificación, pérdida, destrucción o divulgación no autorizados.
- **Responsable de Recursos Humanos:** Asegurar que el personal que, por razón de sus funciones, tenga acceso a datos personales conozca sus obligaciones de confidencialidad y reciba la formación que corresponda en materia de privacidad y protección de datos.
- **Autoridades y Agentes de Registro:** Proteger la confidencialidad de los datos personales y evidencias a los que accedan durante los procesos de registro e identificación, utilizando dicha información exclusivamente para las finalidades autorizadas y conforme a los procedimientos establecidos por el PCSC Witec.

En los procedimientos de identificación remota, los Agentes de Registro deberán preservar la privacidad del solicitante durante todo el proceso y tratar las imágenes, grabaciones, datos biométricos, documentos y demás evidencias obtenidas únicamente para las finalidades previstas en el procedimiento de identificación.

- **Auditor Interno:** Verificar, dentro del alcance de sus funciones, el cumplimiento de la presente Política y la aplicación de los controles establecidos para la protección de los datos personales.

---

## 6. Tratamiento y protección de datos personales

El PCSC Witec tratará los datos personales obtenidos o generados durante la prestación de sus servicios cualificados de confianza exclusivamente para las finalidades previstas en la normativa aplicable y en su documentación vigente.

El tratamiento comprenderá los datos proporcionados directamente por los solicitantes y titulares, así como aquellos generados durante los procesos de registro, identificación, emisión, gestión y revocación de certificados electrónicos cualificados, incluyendo los datos y evidencias obtenidos mediante procedimientos de identificación remota.

### 6.1 Información tratada como privada

Se considerará información privada toda aquella relacionada con los solicitantes y titulares que no tenga carácter público conforme a la normativa aplicable.

Esta información comprende, entre otros, los datos identificatorios, formularios de solicitud, documentación presentada para la verificación de identidad, comunicaciones relacionadas con

la prestación del servicio y demás información generada durante los procesos de registro y certificación.

En los procedimientos de identificación remota se considerarán igualmente información privada las grabaciones, fotografías y capturas del solicitante y de su documento de identidad, datos biométricos, resultados de verificaciones automáticas, evaluaciones, observaciones, decisiones del Agente de Registro y demás evidencias generadas durante el proceso.

## **6.2 Información de carácter público**

Tendrá carácter público únicamente la información que, conforme a la normativa aplicable, deba incorporarse al certificado electrónico cualificado o ponerse a disposición mediante los mecanismos habilitados para verificar el estado de los certificados.

Los datos y evidencias obtenidos durante los procedimientos de identificación remota no tendrán carácter público y estarán sujetos a las medidas de protección establecidas en la presente Política.

## **6.3 Finalidad del tratamiento**

Los datos personales serán tratados únicamente para las finalidades relacionadas con la prestación de los servicios cualificados de confianza del PCSC Witec, incluyendo la identificación del solicitante, tramitación de solicitudes, emisión, gestión y revocación de certificados electrónicos cualificados, cumplimiento de obligaciones regulatorias, auditoría y conservación de las evidencias exigidas por la normativa aplicable.

Los datos personales y biométricos obtenidos durante los procedimientos de identificación remota serán tratados exclusivamente para verificar la identidad del solicitante, documentar el proceso y conservar las evidencias necesarias para acreditar su correcta realización.

## **6.4 Términos y condiciones, consentimiento e información al titular**

Antes de iniciar el procedimiento de identificación remota por vídeo, el PCSC Witec pondrá a disposición del solicitante la presente Política de Privacidad, la cual contendrá la información relativa al tratamiento de sus datos personales, así como los términos y condiciones aplicables al procedimiento de identificación remota.

El solicitante deberá tener acceso a dicha información de manera previa al inicio del procedimiento y prestar su consentimiento expreso para continuar con el proceso.

### **6.4.1 Términos y condiciones aplicables al procedimiento de identificación remota**

La utilización del procedimiento de identificación remota por vídeo estará sujeta a las siguientes condiciones:

- El procedimiento será utilizado exclusivamente para la verificación de la identidad del solicitante en el marco de la solicitud y prestación de servicios cualificados de confianza del PCSC Witec.
- El solicitante deberá proporcionar información verdadera, completa y actualizada durante todo el proceso de identificación.
- El procedimiento deberá ser realizado personalmente por el solicitante, sin intervención, sustitución o representación de terceros durante las verificaciones de identidad.

- El solicitante deberá utilizar un documento de identidad válido y vigente, correspondiente a su propia identidad, y presentarlo conforme a las instrucciones proporcionadas durante el proceso.
- El solicitante deberá seguir las instrucciones que le sean presentadas por la plataforma durante el procedimiento, incluyendo aquellas relacionadas con la captura de su imagen, documento de identidad y demás verificaciones requeridas.
- El proceso podrá incluir mecanismos automáticos de verificación de identidad, validación documental, comparación facial, prueba de vida y otros controles destinados a determinar la correspondencia entre el solicitante y el documento presentado.
- La sesión de identificación remota, así como las imágenes, capturas, resultados de verificaciones y demás evidencias generadas durante el procedimiento, podrán ser registradas y conservadas conforme a los plazos establecidos en la presente Política y en la normativa aplicable.
- Cuando los controles realizados no permitan verificar suficientemente la identidad del solicitante, existan inconsistencias en la información proporcionada, se detecten indicios de fraude o no puedan completarse las verificaciones requeridas, el procedimiento podrá ser rechazado, interrumpido o sometido a una revisión adicional.
- La correcta finalización del procedimiento de identificación remota no implica por sí sola la emisión del certificado electrónico cualificado, quedando dicha emisión sujeta al cumplimiento de los demás requisitos establecidos por el PCSC Witec y por la normativa aplicable.

#### **6.4.2 Recomendaciones de seguridad para el solicitante**

Para la correcta realización del procedimiento de identificación remota, se recomienda al solicitante:

- Realizar el proceso desde un dispositivo de confianza y evitar el uso de equipos públicos o compartidos.
- Disponer de una conexión a internet estable.
- Efectuar el procedimiento en un ambiente con iluminación adecuada que permita visualizar claramente su rostro y el documento de identidad.
- Evitar la presencia o intervención de terceras personas durante el procedimiento.
- No compartir con terceros códigos, credenciales, enlaces o información recibida durante el proceso.
- Verificar que el procedimiento se esté realizando mediante los canales oficiales habilitados por el PCSC Witec.
- Comunicar al PCSC cualquier situación anómala o intento de suplantación que detecte durante el proceso.

#### **6.4.3 Consentimiento del solicitante**

Previo al inicio del procedimiento de identificación remota, el solicitante deberá manifestar de forma expresa su consentimiento para:

- La realización y grabación íntegra del proceso de identificación remota por vídeo.

- La captura y tratamiento de su imagen y de la información contenida en su documento de identidad.
- El tratamiento de sus datos biométricos, cuando estos sean utilizados para la verificación de su identidad.
- La realización de las verificaciones necesarias para comprobar su identidad.
- La conservación de los datos y evidencias generados durante el procedimiento, conforme a los plazos establecidos en la presente Política y en la normativa aplicable.

La aceptación de la presente Política implicará que el solicitante declara haber recibido información clara y suficiente respecto de las características del proceso de identificación remota, el tratamiento de sus datos personales y las condiciones aplicables al mismo.

El solicitante será informado acerca de las alternativas de identificación disponibles que no requieran el tratamiento y conservación de su imagen o de sus datos biométricos, conforme a los mecanismos admitidos por la normativa aplicable.

El PCSC Witec adoptará las medidas necesarias para preservar la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos personales y de las evidencias obtenidas durante el procedimiento de identificación remota.

**6.5 Legitimación del tratamiento**

El tratamiento de datos personales realizado por el PCSC Witec se sustentará, según corresponda, en:

- La ejecución de la relación contractual vinculada a la prestación del servicio cualificado de confianza.
- El cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias aplicables al PCSC Witec.
- El consentimiento del titular cuando este resulte requerido.
- El cumplimiento de las obligaciones de identificación, registro, trazabilidad, auditoría y conservación establecidas por la normativa aplicable.

La provisión de los datos necesarios para verificar la identidad del solicitante y tramitar la prestación del servicio constituye un requisito para su contratación. La falta de provisión de los datos requeridos impedirá completar el proceso correspondiente.

**6.6 Conservación de datos y evidencias de identificación remota**

Los datos personales serán conservados durante los plazos establecidos por la normativa aplicable y únicamente durante el tiempo necesario para atender las finalidades para las cuales fueron obtenidos y las obligaciones legales y regulatorias correspondientes.

En los procedimientos de identificación remota, el PCSC Witec conservará:

- La grabación íntegra del proceso de identificación remota durante un plazo mínimo de diez (10) años, contado desde la extinción de la vigencia del certificado.
- Las fotografías o capturas del solicitante y de su documento de identidad durante un plazo mínimo de diez (10) años, contado desde la extinción de la vigencia del certificado.

- El resultado automático de la verificación, la evaluación y observaciones realizadas, así como la decisión adoptada por el Agente de Registro, durante un plazo mínimo de diez (10) años, contado desde la extinción de la vigencia del certificado.
- Las pruebas de los procesos de identificación incompletos relacionados con sospechas de fraude durante un plazo de cinco (5) años.

Las evidencias conservadas deberán mantenerse en condiciones que garanticen su integridad, autenticidad y confidencialidad durante todo el período de conservación.

**6.7 Acceso, confidencialidad y seguridad de los datos**

El acceso a los datos personales estará limitado al personal autorizado que lo requiera para el ejercicio de sus funciones.

El PCSC Witec aplicará medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger los datos personales frente a accesos o tratamientos no autorizados, pérdida, destrucción, daño, alteración o divulgación indebida.

Estas medidas serán aplicables igualmente a las grabaciones, imágenes, datos biométricos, documentos y demás evidencias generadas durante los procedimientos de identificación remota.

**6.8 Destinatarios y terceros intervinientes**

Los datos personales podrán ser tratados por terceros que intervengan legítimamente en la prestación del servicio, únicamente cuando resulte necesario para el cumplimiento de las funciones que les hayan sido asignadas y bajo las obligaciones de confidencialidad y seguridad correspondientes.

No se realizarán cesiones o transferencias de datos personales a terceros no autorizados, salvo cuando exista consentimiento del titular o una obligación legal que así lo requiera.

**6.9 Divulgación por requerimiento de autoridad competente**

Cuando una autoridad judicial o administrativa competente requiera información personal, el PCSC Witec podrá proporcionar los datos correspondientes en cumplimiento de la normativa aplicable, limitando la divulgación a la información requerida.

**6.10 Derechos del titular**

El titular podrá solicitar información respecto del tratamiento de sus datos personales y ejercer los derechos que le correspondan conforme a la normativa aplicable.

El ejercicio de estos derechos deberá ser atendido sin perjuicio de las obligaciones legales y regulatorias de conservación que resulten aplicables al PCSC Witec.

Cuando corresponda la supresión de datos, esta no comprenderá aquellos registros o evidencias cuya conservación sea obligatoria durante un plazo determinado por la normativa aplicable.

